

В Суд Ямало-Ненецкого автономного округа
629003, г. Салехард, ул. Мира, д. 15
Судье Дряхловой Ю.А.

От административного истца:

Региональная корпоративная общественная
организация инвалидов «Центр
информационной поддержки «Таганай»
(РКООИ ЦИП «Таганай»)
ИНН 8905998693, ОГРН 1138900000524
629804, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Рабочая, д. 109-
Б, кв. 4
Представитель: Богдановский Сергей
Викторович (председатель, законный
представитель)
Тел.: +7 (909) 195-04-08, e-mail:
taganai89@yandex.ru

По административному делу № За-78/2026

**ДОПОЛНЕНИЕ К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ИСКОВОМУ
ЗАЯВЛЕНИЮ**

**(в порядке ст. 46 КАС РФ, во исполнение права на уточнение
требований и основания иска, в ответ на Возражения ответчика от 26.04.2026)**

Административный истец, ознакомившись с Возражениями на исковое заявление, представленными представителем Правительства ЯНАО Алхаматовым А.Х. от 26.04.2026 (далее — Возражения), руководствуясь **статьями 46, 125, 126, 209, 210, 213 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ)**, представляет настоящее дополнение к административному исковому заявлению и просит приобщить его к материалам дела.

**I. ОТВЕТ НА ДОВОД ОТВЕТЧИКА О СООТВЕТСТВИИ НПА
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ**

**1.1. Ответчик ошибочно толкует ч. 8 ст. 30 Закона № 442-ФЗ как
неограниченное усмотрение субъекта**

В Возражениях (стр. 4) ответчик утверждает, что **ч. 8 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ** «прямо делегирует субъекту Российской Федерации право определять размер и порядок выплаты компенсации» по собственному усмотрению.

Данный вывод является ошибочным. Делегирование полномочий субъекту РФ не означает неограниченного усмотрения в отрыве от принципов федерального

законодательства. Верховный Суд РФ в п. 28 Постановления Пленума от 25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, обладающих нормативными свойствами» прямо указывает:

«Суд проверяет, соответствует ли содержание оспариваемого акта принципам, закреплённым в нормативном правовом акте, имеющем большую юридическую силу, даже если конкретная норма прямо не запрещает издание акта такого содержания».

Полномочия субъекта РФ по п. 11 ч. 1 ст. 8 Закона № 442-ФЗ ограничены рамкой «на основании подушевых нормативов финансирования», расчёт которых определяется Методическими рекомендациями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 01.12.2014 № 1285.

Пункт 4 этих Методических рекомендаций императивно предписывает:

«Подушевые нормативы финансирования определяются исходя из **прямых и косвенных расходов** на предоставление социальных услуг за период (не менее одного года), предшествующий расчётному, **с применением индекса роста цен (тарифов)** на соответствующие товары и услуги».

Таким образом, субъект РФ **обязан** применять индекс роста цен при пересмотре тарифов. Ответчик в Возражениях не представил доказательств применения этого индекса при снижении тарифа с 2 300 руб. до 884,40 руб. — то есть снижения в 2,6 раза при фактической инфляции 33,5%.

1.2. Понятие «компенсации» в ч. 8 ст. 30 Закона № 442-ФЗ предполагает покрытие реальных затрат

Часть 8 ст. 30 Закона № 442-ФЗ использует термин «**компенсация**» — то есть возмещение фактически понесённых затрат. Тариф, не покрывающий реальных прямых и косвенных расходов поставщика, по своей правовой природе не является «компенсацией». Он принуждает поставщика финансировать оказание социальных услуг за счёт собственных средств, что:

- противоречит принципу финансового обеспечения социального обслуживания (ч. 4 ст. 30 Закона № 442-ФЗ);
- нарушает принцип непрерывности социального обслуживания (ст. 4 Закона № 442-ФЗ, принципы социального обслуживания: доступность, непрерывность всех видов социальных услуг).

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ТАРИФА НЕДЕЙСТВУЮЩИМ

2.1. Нарушение принципа правовой определённости при введении тарифа в действие

Изменения в нормативные акты, установившие тариф 884,40 руб., вступили в силу в конце декабря 2024 года (опубликованы 26 и 31 декабря 2024 года) — то есть

фактически в последние рабочие дни года, когда все поставщики уже приняли на себя обязательства перед сотрудниками, получателями услуг и кредиторами на 2025 год.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 (п. 35) разъяснено, что нормативный правовой акт может быть признан недействующим, если его принятие нарушает **принцип правовой определённости**, в том числе когда:

- акт вводится в действие без достаточного переходного периода;
- акт изменяет условия уже сложившихся правоотношений без возможности сторон к ним подготовиться.

Ответчик сам подтверждает в Возражениях, что соглашение о субсидии на 2026 год подписано **20 февраля 2026 года** — уже после начала оказания услуг с 1 января 2026 года. Поставщик был поставлен перед выбором: работать по заведомо убыточному тарифу или прекратить обслуживание инвалидов.

2.2. Нарушение пп. 8 ч. 1 ст. 15 Закона № 135-ФЗ — создание дискриминационных условий

Ответчик в Возражениях (стр. 7) утверждает, что «единый тариф для всех поставщиков исключает дискриминацию».

Данный тезис не соответствует правовому содержанию понятия дискриминации. **Пункт 8 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ** определяет дискриминационные условия как:

«условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов **поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами**».

Государственные учреждения и негосударственные поставщики находятся в объективно **неравном экономическом положении**:

Статья расходов	Государственное учреждение	Негосударственный поставщик
Аренда помещений / гаража	Предоставляется бесплатно из госсобственности	Рыночная аренда
ГСМ	По государственным контрактам, льготные цены	Розничные / коммерческие цены

Страхование транспорта	В рамках госзакупки	По рыночным ставкам
Налог на имущество	Освобождение как у госучреждения	Полная ставка
Оплата труда водителей	По тарифной сетке госсектора	По рыночным ставкам
Амортизация транспорта	Финансируется из гос. субсидии на оборудование	За счёт собственных средств поставщика

Применение одинакового тарифа к субъектам с принципиально разной структурой затрат создаёт дискриминационные условия в смысле **п. 8 ч. 1 ст. 15 Закона № 135-ФЗ** и нарушает запрет, установленный этой нормой.

2.3. Нарушение ст. 15 Закона № 189-ФЗ в контексте общего принципа экономической обоснованности

Ответчик возражает против применения ст. 15 Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ, указывая, что она регулирует конкурсные процедуры.

Административный истец уточняет свою правовую позицию: ст. 15 Закона № 189-ФЗ закрепляет в качестве **обязательного требования к конкурсной документации** указание «экономически обоснованного норматива затрат» (подп. 9 ч. 2 ст. 15). Этот принцип является **системным** для всей сферы социального заказа в социальной сфере.

Вместе с тем, даже если суд не примет эту ссылку как самостоятельное основание, принцип экономической обоснованности тарифов вытекает из **Постановления Правительства РФ № 1285** (п. 4 — обязательное применение индекса роста цен) в совокупности с **ч. 8 ст. 30 Закона № 442-ФЗ** (компенсация = возмещение реальных затрат). Эти нормы являются достаточными для признания акта недействующим.

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ: НЕЗАКОННЫЙ ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Как указано в первоначальном иске, ответчик отказал истцу в предоставлении экономического обоснования тарифа (письмо ДСЗН от 19.02.2026), сославшись на **п. 6 ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ**.

В соответствии с **п. 6 ч. 1 ст. 20 Закона № 8-ФЗ** государственный орган вправе отказать в предоставлении информации, если она «содержит сведения,

непосредственно затрагивающие права и законные интересы обратившегося лица». Однако смысл данного пункта прямо противоположен: этот пункт является **основанием для обязательного предоставления** (а не отказа) информации, затрагивающей права обратившегося. Ответчик применил норму с **противоположным смыслом**.

Согласно **ч. 1 ст. 19 Закона № 8-ФЗ**, информация по запросу предоставляется в виде ответа, содержащего запрашиваемые сведения, либо **мотивированного отказа** в соответствии со ст. 20. Отказ ДСЗН не является законным, поскольку информация об экономическом обосновании тарифов является информацией о расходовании бюджетных средств, подпадает под действие **ст. 36 Бюджетного кодекса РФ** (принцип прозрачности) и подлежит раскрытию.

Вывод: Незаконный отказ в предоставлении информации о методике расчёта тарифа подтверждает отсутствие у ответчика прозрачного, документально подтверждённого обоснования оспариваемого тарифа.

IV. УТОЧНЁННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУДУ

На основании изложенного, руководствуясь **статьями 46, 213, 215 КАС РФ**, административный истец:

ПРОСИТ:

1. Признать недействующими со дня принятия следующие положения нормативных правовых актов ЯНАО:

1.1. Пункт 12.6 Приложения № 2 к Приказу ДСЗН ЯНАО от 25.12.2024 № 202-ОД «Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые организациями социального обслуживания ЯНАО» — в части, устанавливающей тариф на социальную услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси» в размере 884 (Восемьсот восемьдесят четыре) рубля 40 копеек за одну поездку, как противоречащий:

- **п. 11 ч. 1 ст. 8, ч. 4, ч. 8 ст. 30** Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ;

- **п. 4** Методических рекомендаций, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 01.12.2014 № 1285;

- **п. 8 ч. 1 ст. 15** Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ.

1.2. Положения Постановления Правительства ЯНАО от 25.06.2021 № 557-П (в действующей редакции) — в части, устанавливающей порядок и размер тарифа (норматива финансирования) на социальную услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси» как противоречащий тем же нормам.

2. В порядке ч. 9 ст. 213 КАС РФ обязать ответчиков — Правительство ЯНАО и ДСЗН ЯНАО — представить суду:

- первичный расчёт подушевого норматива тарифа 884,40 руб. по Методике, утверждённой Постановлением Правительства ЯНАО № 1306-П, с указанием исходных данных, применённых коэффициентов и индексов роста цен;

- данные о фактических затратах государственного учреждения-аналога, использованных при расчёте норматива;

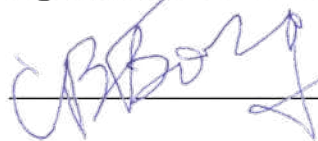
- доказательства опубликования изменений к нормативным актам с соблюдением разумного переходного периода.

3. При установлении недостаточной правовой урегулированности (по аналогии с п. 37 Постановления Пленума ВС РФ № 50 от 25.12.2018) **возложить на ДСЗН ЯНАО обязанность** принять новый нормативный правовой акт, устанавливающий тариф на услугу «Социальное такси» с соблюдением требований п. 4 Методических рекомендаций (Постановление РФ № 1285) — то есть на основе реальных прямых и косвенных расходов поставщиков с применением индекса роста потребительских цен.

V. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОПОЛНЕНИЮ

1. Расчёт реальных затрат поставщика на 1 поездку 2621,86 с детализацией по статьям прямых и косвенных расходов.
2. Расчёт накопленной инфляции за 2019–2025 годы для обоснования несоответствия тарифа индексу роста цен.
3. Соглашения о предоставлении субсидии № 20-26 (2026 г.) и № 22-25 (2025 г.) — в подтверждение применения оспариваемых актов к истцу.
4. Письмо ДСЗН от 13.01.2026 № 89-07/01-07-01/40 — подтверждение тарифа 884,40 руб.
5. Письмо Заместителя Губернатора ЯНАО от 14.01.2026 — подтверждение снижения тарифа с 2 300 руб. до 884,40 руб.
6. Письмо ДСЗН от 19.02.2026 (отказ в предоставлении информации) — подтверждение неправомерного отказа.
7. Таблица: соответствие доводов ответчика и контраргументов истца

Председатель РКООИ ЦИП «Таганай»



/ С.В. Богдановский

« 28 » апреля 2026 г.

